

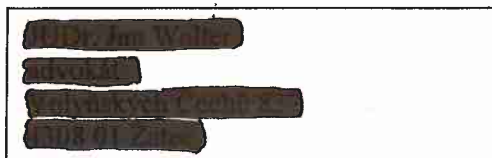


M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.j. : MUKK/57950/2018
Spis. zn. č. : ŽP/198/2018
Vyřizuje : Jitka Žáková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : jitka.zakova@mesto-kadan.cz
Datum : 15. 08. 2018



Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, obdržel dne 1. 8. 2018 pod č. j. MUKK/56053/2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která se týká - citace: „poskytnutí veškerých záznamů o šetření provedených Vaším úřadem ve věci nedovoleného užívání pozemků ZPF parc. č. 765/2, a 765/8 v k.ú. Kovářská k nezemědělským účelům. Informace, prosím, zašlete v elektronické podobě do mé datové schránky. Děkuji.“

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

- dne 11. 6. 2018 bylo k výše uvedené věci provedeno terénní šetření na pozemcích p. č. 765/2 a 765/8 – kopii Protokolu z terénního šetření ze dne 11. 6. 2018 v rozsahu 2 strany zasíláme v příloze tohoto dopisu
- dne 10. 7. 2018 se na Městský úřad v Kadani dostavil vlastník výše uvedených pozemků za účelem podání vysvětlení - kopii Záznamu o podaném vysvětlení ze dne 10. 7. 2018 v rozsahu 3 strany zasíláme v příloze tohoto dopisu

Požadovaná informace je poskytnuta po uhrazení nákladů spojených s jejím poskytnutím dle § 17 zákona č. 106/1999 Sb. v návaznosti na Sazebník úhrad za poskytování informací Města Kadaně. Celková výše úhrady nákladů činí 10,- Kč. Náklady byly uhrazeny na účet Města Kadaně dne 14.8.2018. Z uvedeného vyplývá, že požadovaná informace může být poskytnuta.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADANĚ
-40-

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy:

- kopie Protokolu z terénního šetření ze dne 11.6.2018 - 2 strany
- kopie Záznamu o podaném vysvětlení ze dne 10.7.2018 – 3 strany

M ě s t s k ý ú ř a d K a d a ň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Z Á Z N A M

o podaném vysvětlení

sepsaný na Městském úřadu v Kadani, Mírové náměstí 1, č. dveří 19 dne 10. 7. 2018

Přítomni: Eliška Slavíková, DiS., referent odboru životního prostředí

Dostavili se:

Název:

Jméno a příjmení:

Číslo OP:

Poučení:

1. Dle ust. § 55 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, musí být vysvětlení podáno pravdivě a nic nezamlčet.
2. Nesmíte být vyslýchán o utajovaných informacích chráněných zvláštním zákonem, které je povinen zachovat v tajnosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem zproštěn.
3. Nesmíte být vyslýchán též tehdy, jestliže by svou výpovědí porušil státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže byl této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěn.
4. Výpověď můžete odepřít, pokud byste způsobil sobě nebo osobě blízké nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo správní delikt.

Ve věci:

využívání pozemkových parcel číslo 765/2 a 765/8 v katastrálním území Kovářská, které jsou s druhem pozemku trvalý travní porost součástí zemědělského půdního fondu, dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.

Došlo k předvolání na základě podnětu a následného terénního šetření, které provedl Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu. Šetření bylo provedeno dne 11. 6. 2018 a byla pořízena fotodokumentace a protokol z terénního šetření.

Na místě bylo zjištěno následující:

1. K pozemkové parcele číslo 765/8 v k.ú. Kovářská, výměra: 287 m², druh pozemku: trvalý travní porost.
Na pozemkové parcele bylo v době šetření složeno řezivo, jinak pozemek odpovídá svému druhu.

Doporučení: ponechat pozemek s druhem trvalý travní porost a neskladovat na pozemku řezivo nebo jiné materiály. Skladováním dochází k nezemědělskému využití zemědělské půdy a k porušení ust. § 3 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je povinnost užívat nebo udržovat zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku. (Za porušení tohoto ustanovení hrozí pokuta pro FO do 50 000 Kč, pro PO pokuta do 500 000 Kč).

Doporučení: pokud bude potřeba pozemek nezemědělsky využívat, bude to nejméně 15 dní předem písemně oznámeno Městskému úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, nezemědělská činnost nesmí přesáhnout jeden rok. Bude oznámeno jak zahájení tak ukončení a doplněno fotodokumentací dotčeného pozemku. (Na základě § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu).

2. K pozemkové parcele číslo 765/2 v k.ú. Kovářská, výměra: 160 004 m², druh pozemku: trvalý travní porost.

Na části pozemkové parcely bylo v době šetření složeno řezivo a tato část pozemku byla zpevněná štěrkem a nebyl na ní patrný žádný porost odpovídající druhu pozemku.

~~Doporučení: nechat geometricky zaměřit tu část pozemkové parcely č. 765/2 v k.ú. Kovářská, která není užívána jako trvalý travní porost a požádat u ní o udělení souhlasu s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Neboť tímto dochází k porušení ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, kdy je zakázáno užívat zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s odnětím ze zemědělského půdního fondu. (Za porušení tohoto ustanovení hrozí pokuta pro FO do 1 000 000 Kč, pro PO pokuta do 10 000 000 Kč).~~

⇒ no domluví lidé na hraněch zastřešeno dle

mluvením šetření s majitelem a dle

mluvením i s majitelem

hranek.

⇒ no telefonicky domluví.

Dle majitele majitele hranek nedošlo k žádnému

hlásdypku ani opatrnému deliktu.

Ode hranek jen s majitelem jako zemědělská půda.

Zúčastněný požádal o vydání stejnopisu záznamu o podání vysvětlení – ANO/NE

~~Bez žádosti~~ / s žádostí o doplnění či opravu protokolu přečteno, shledáno správným a jako takové podepsáno na Městském úřadu v Kadani, odbor životního prostředí, kancelář č. 19, v 13:17 hod.

Eliška Slavíková, DiS.
referent odboru životního prostředí
MěÚ Kadaň



Zúčastněný



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Protokol z terénního šetření

Účinně 11.6.2018

Místo: p.p.č. 465/2 a 465/8 v k.ú. Koratiska

Na základě podnětu od [redacted] ze dne 14.5.2018 pod
č.j.: MUKK/21309/2018 a z téhož dne pod č.j.: MUKK/21310/2018, ze dne
1.6.2018 pod č.j.: MUKK/23404/2018, ve věci "Nedovoleného užívání
území GP p.p.č. 465/2 a 465/8 v k.ú. Koratiska, k nemovitostem
nležícím. ⇒ Bylo dne 11.6.2018 provedeno šetření na
adrese GP, provedeno šetření sítěmi na p.p.č. 465/2 a 465/8
v k.ú. Koratiska.

Národním otok p.p.č. je dle katastru nemovitostí obec Kadaň
Koratiska, s.r.o., Třída 124, Koratiska.

Bylo zjištěno: - p.p.č. 465/8 - dle nomenklatury - Třída 124, Koratiska

- výměra - 284 m²

- v dotčené místní síti dle nomenklatury

nejmenší částí nomenklatury plochy, jinak je nomenklatura
adresa nomenklatury.

Doplnění - nomenklatura o druhu nomenklatury TTP

- a mohládost ma hraben Řezivo nebo jiné materiály →
→ protože tím dochází k narušení stávajícího rybníka v zemědělské kůře.
Pokud bude potřeba hrabek narušení rybníka se sladem
materiálu je nutné to nejpozději 15 dní předem nahlásit MěÚ kaduň DPP →
→ musí být k tomu ještě jeden rok!

- k p.p.č. - 465/2 - dle hraben TTP
- výměra 160004 m²

- na čisti. této hrabkové kůře se v době
dostateč. množství slámy Řezivo a tato část hrabek naruší
druhou hrabkou TTP - přičemž vnošíme slámu o Fúrnem.
Dopravní - pro část hrabkové kůře, která naruší druhou TTP
má být udělen geometrický plán a předat o měřeni
souborem s analýzou celku této kůře k DPP.

Na základě poznámek a následních záznamů bylo stanoveno
hrabkou naruší k narušení rybníka a to předpokládám pod
č.j. 1766/54081/2018 ze dne 25.6.2018. Předání rybníka se
mohlo být dne: 10.7.2018 na MěÚ kaduň.

Při Axiinnu sítím! byla možná fotodokumentace!
Dne: 11.6.2018
Štěpán Miroslav ELIŠKA SLAVÍKOVÁ, DiS. flakim!
referent DPP MěÚ kaduň